21 בנובמבר 2023

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א
www.tase.co.il

הנדון: חתימה על הסכם מחייב לרכישת מלוא זכויות של ארבעה פרויקטים של אנרגיה סולארית (PV) בשלבי פיתוח מתקדמים בספרד בהספק כולל של כ- 82 מגוואט (DC) עם אופציה לרכישת פרויקטים נוספים בהספק כולל נוסף של כ- 53 מגוואט (DC)

בהמשך לדוחות המיידיים של החברה מיום 8.7.2021 ומיום 29.10.2023 (אסמכתאות 2021-01-050302 ו- 2023-01-119415) וכן לאמור בסעיף 11.3 לחלק א' - תיאור עסקי התאגיד - בדוח השנתי של החברה לשנת 2022 מיום 30.3.2022 (אסמכתא 2023-01-031033), בדבר ייזום פרוייקטים בתחום האנרגיה המתחדשת על ידי חברת הבת אפקון אנרגיות מתחדשות בע"מ ("**אפקון אנרגיות מתחדשות**"), ושותפות מוגבלת שהקימה אפקון אנרגיות מתחדשות ביחד עם משקיעים מוסדיים ("**השותפות**"), מתכבדת החברה לעדכן כדלקמן:

ביום 20 בנובמבר 2023 התקשרה השותפות (באמצעות תאגיד בשליטתה) עם חברה שבדית המתמחה בפיתוח והקמה של פרויקטים סולאריים ("**המוכרת**"), בהסכם לרכישת מניות ("**ההסכם**"). במסגרת ההסכם תרכוש השותפות את מלוא הון המניות של שתי חברות פרויקט שבבעלות המוכר המחזיקות בזכויות ייזום בארבעה פרויקטים פוטו-וולטאיים בספרד, בהספק חזוי כולל של כ- 82 מגוואט ("**הפרויקטים**"). בנוסף, קיבלה השותפות אופציה לרכישת פרויקטים נוספים בהספק כולל נוסף של כ-53 מגוואט, הניתנת למימוש במהלך החודש הקרוב.

בהתאם להצהרות המוכרת: הפרויקט הראשון, שהינו בהספק חזוי כולל של כ-53 מגוואט, קיבל את האישורים הרגולטוריים הנחוצים להקמתו והינו RTB (ready-to-built), כאשר הפעלתו המסחרית צפויה להיות במהלך הרבעון האחרון של שנת 2025; ואילו תהליכי הפיתוח העיקריים הנדרשים לתחילת ההקמה שני הפרויקטים הנותרים, בהספק חזוי כולל של כ-29 מגוואט, צפויים להסתיים במהלך שנת 2024, כך שהפעלתם המסחרית צפויה להיות במהלך אמצע שנת 2025.

השותפות תממן את המשך הפיתוח של הפרויקטים ותשלם למוכרת בגין רכישת הזכויות בפרויקטים, כפי שאלו נקבעו במסגרת ההסכם לפי מפתח תמורה עבור הספק (מגה וואט) המבוסס על הספקי הפרויקטים שישלימו פיתוח. התשלום הראשון למוכר, בסך של כ- 7.6 מיליון אירו, ישולם בימים הקרובים[1].

סך עלות השלמת הפיתוח והקמת הפרויקטים, כולל עלות רכישת מלוא הון המניות וזכויות המוכר בפרויקטים, כאמור לעיל, צפויה לעמוד על סך של כ- 60.2 מיליון אירו, כאשר בכוונת השותפות לפנות לבנקים אירופאיים ומקומיים על מנת לממן את העסקה בחוב בכיר במתווה Non-Recourse (ללא זכות חזרה לבעלים), בהיקף של כ-67%. ההכנסות הצפויות לפרויקט בשנת פעילות מלאה, בהתאם לתעריפים הצפויים נכון למועד דוח זה, יסתכמו בכ- 8.6 מיליוני אירו בשנה הראשונה להפעלת הפרוייקטים ובכ- 11 מיליון אירו לשנה בממוצע במשך כל תקופת ההפעלה.

עסקת הרכישה הינה בתנאים המקובלים לעסקאות מסוג זה, לרבות מצגים והתחייבויות מצד המוכרת, כאשר תשלום מלוא התמורה למוכרת מובטח באמצעות ערבות של החברה, ואילו התחייבויות המוכרת מובטחות האמצעות חברת האם של המוכרת וכן שעבוד מלוא המניות בחברות הפרויקט לטובת השותפות, בהתאם למועדים שנקבעו בהסכמים, וזאת עד להשלמת הפיתוח של כל פרויקט בהתאמה (RTB).

הערכות החברה בדבר העסקה המתוארת לעיל, לרבות היקף ההשקעה, ההיקף המותקן הצפוי של הפרויקטים וההכנסה והרווחיות הצפויים בגינו, המימון שיידרש וקבלתו, קבלת ההיתרים והאישורים הנדרשים לביצוע הפרויקטים, ועצם השלמת הפרויקטים ולוח הזמנים לכך, הינם בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס, בין היתר, על הערכות פנימיות של אפקון אנרגיות מתחדשות, בהתחשב בדיונים שנערכו, על רקע המידע שהוצג לחברה הבת עד כה בקשר עם הפרויקטים (ובכלל זאת תנאי היזמות, מצבם המשפטי הכלכלי והרגולטורי, עלויות ההקמה וההפעלה ותעריפי החשמל הרלוונטיים), המצב הגיאופוליטי

[1] ככל שהתשלום האמור לא ישולם השבוע, המוכר יהיה רשאי לבטל את העסקה.

כתובת: סמטת התבור 4, פתח תקווה מיקוד: 4969104 טלפון: 073-2001333 אתר: www.afcon.co.il

השורר בשווקים הרלוונטיים, תוכניות הממשלה הרלוונטית להשקעה בהקמת תחנות כח מאנרגיה שאינה מזהמת בשטחה, תנאי השוק השוררים בשווקים הרלוונטיים במועד דוח זה, והיכולת לגייס מימון בנקאי ו/או אחר להקמת הפרויקט והצטרפותם של גופים מוסדיים למימון. אין כל ודאות כי ההערכות והתוכניות כאמור תתגשמנה וזאת, בין היתר, עקב גורמים שאינם בשליטת החברה, ובכלל זאת שינוי מי מהגורמים המפורטים לעיל, עיכוב בהקמה, שינויים בעלויות הקמה, שינויים במדיניות ו/או בעלויות המימון, שינויים במזג האוויר, שינויים בתעריפי החשמל או בעלויות מכירתו, שינויים בשערי חליפין, שינויים בהיקפי צריכת החשמל בשווקים הרלוונטיים, שינויים בשיעורי המס בשווקים הרלוונטיים, שינויים במשק החשמל בשווקים הרלוונטיים וכיוצ"ב.

בכבוד רב,

אפקון החזקות בע"מ

נחתם על ידי: גיל ברק, עו"ד
סמנכ"ל והיועץ המשפטי